

XIV. Dėl skaitmeninės ekspertizės vientisumo, log-failų (Audit Trails) ir metodologijos

124. Prašau nurodyti tikslią aparatinę ir programinę įrangą (pvz., *Cellebrite UFED*, *Oxygen Forensics* ar kt.) bei jos versiją, kuri bus naudojama arba jau buvo panaudota duomenų išgavinimui iš paimto telefono *Xiaomi Poco X7 Pro*.
125. Prašau pateikti duomenų vientisumo užtikrinimo protokolą, nurodant, ar iškart po įrenginio paėmimo buvo apskaičiuotos pradinės skaitmeninio tūrio maišos funkcijos (**Hash reikšmės**: MD5, SHA-1 arba SHA-256).
126. Prašau pateikti ekspertinio nuskaitymo metu sugeneruotų log-failų (sistemos žurnalų / *audit trails*) kopijas, kad gynyba galėtų įsitikinti, jog duomenų išgavimo metu įrenginyje nebuvo atlikti jokie pakeitimai, modifikacijos ar duomenų ištrynimai.
127. Prašau nurodyti, ar atliekant telefono apžiūrą buvo naudojama aparatūrinė apsauga nuo duomenų rašymo (*hardware write-blocker*), užtikrinanti, kad įrenginys nepriimtų jokių išorinių signalų ar pakeitimų iš tyrimo stoties.
128. Prašau pateikti duomenis apie tai, ar skaitmeninio tyrimo metu telefonas buvo izoliuotas nuo korinio ryšio, Wi-Fi ir Bluetooth tinklų (pvz., patalpintas į Faradėjaus narvą / maišą arba perjungtas į skrydžio režimą), siekiant išvengti nuotolinio duomenų sunaikinimo (*remote wipe*) ar modifikavimo.
129. Prašau išaiškinti, kokia tvarka gynyba bus supažindinta su visa ekspertine skaitmenine kopija (*bit-stream image / physical dump*), o ne tik su tyrėjo pasirinkta išrašų santrauka.

XV. Dėl laboratorinės įrangos kalibracijos, verifikacijos ir etalonų atsekamumo

130. Prašau pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centro (LTEC) arba Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (LPKTC) laboratorijos, kurioje bus atliekamas medžiagos tyrimas, akreditacijos pažymėjimo kopiją, patvirtinančią teisę atlikti kiekybinę kanabinoidų analizę.
131. Prašau pateikti konkrečios tyrimui naudojamos chromatografijos įrangos (pvz., GC-MS, LC-MS/MS ar HPLC) paskutinės metrologinės patikros ir kalibracijos sertifikatų kopijas.
132. Prašau nurodyti, kokios etaloninės medžiagos (*certified reference materials - CRM*) buvo naudojamos kalibracinės kreivės sudarymui, koks yra jų grynumo procentas, gamintojas, serijos numeris ir galiojimo data.
133. Prašau pareikalauti iš tyrimą atliekančios laboratorijos pateikti duomenis apie įrangos injektoriaus ir kolonėlės valymo (plovimo) protokolus prieš pat mano bylos mėginio analizę, siekiant visiškai atmesti kryžminės taršos (*carry-over effect*) riziką nuo prieš tai tirtų didelės THC koncentracijos mėginių.
134. Prašau pateikti laboratorijos naudojamos standartinės operacijų procedūros (SOP) išrašą, reglamentuojantį drėgmės kiekio nustatymą augalinėje masėje, kadangi galutinė THC koncentracija privalo būti skaičiuojama absoliučiai sausai medžiagos masei.

XVI. Dėl daiktinių įrodymų saugyklos vidinių registrų ir judėjimo kontrolės (Chain of Custody)

135. Prašau pateikti išrašą iš policijos įstaigos ar prokuratūros Daiktinių įrodymų priėmimo ir saugojimo žurnalo (arba atitinkamos elektroninės sistemos), fiksuojantį tikslų paimtos medžiagos patekimo į saugyklą laiką, sekundžių tikslumu.
136. Prašau pateikti duomenis apie asmenis (vardus, pavardes, pareigas), kurie turėjo fizinę prieigą prie saugomo paketo nuo jo pristatymo į saugyklą iki perdavimo ekspertui momentui.
137. Prašau nurodyti, ar saugykloje, kurioje laikomas paimtas paketas, yra vykdomas nepertraukiamas vaizdo stebėjimas, ir prašau išsaugoti šios patalpos vaizdo įrašus už visą medžiagos saugojimo laikotarpį.
138. Prašau nurodyti, kokiomis klimatinėmis sąlygomis (temperatūra, drėgnumas) medžiaga yra saugoma, siekiant įvertinti, ar dėl netinkamo saugumo nekilo natūralios THCA dekarboksilinimosi (virtimo į THC) ar THC degradacijos į CBN (kanabinolį) procesai.

XVII. Dėl tyrimo eksperimento, parodymų patikrinimo vietoje ir liudytojų apklausų

139. Kadangi pirminis įtarimas ar pareigūnų veiksmai galimai rėmėsi subjektyviu vertinimu (kvapu, išvaizda), vadovaudamasis BPK 197 straipsniu, prašau atlikti **tyrimo eksperimentą**, siekiant nustatyti, ar pareigūnai sulaikymo vietos apšvietimo ir meteorologinėmis sąlygomis objektyviai galėjo vizualiai atskirti pluoštinių kanapių (CBD) produktą nuo narkotinių kanapių.
140. Vadovaudamasis BPK 190 straipsniu, prašau suorganizuoti **akistatą** tarp manęs ir sulaikymą bei kratą atlikusių pareigūnų, jeigu jų tarnybiniuose pranešimuose nurodytos aplinkybės (pvz., dėl tariamo spaudimo, PIN kodų reikalavimo ar teisių išaiškinimo laiko) nesutampa su mano parodymų detalėmis.
141. Prašau atskirai apklausti kaip liudytojus visus asmenis, mačiusius sulaikymo ar kratos procesą (įskaitant kaimynus, praeivius ar kitus pareigūnus), detaliai fiksuojant jų parodymus apie man taikytų procesinių prievartos priemonių eigą ir pareigūnų elgesį.

XVIII. Dėl institucinio suderinamumo ir Europos Sąjungos teisės aktų taikymo

142. Prašau oficialiai kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (NTAKD) su užklausa, ar rinkoje esantys analogiško prekės ženklo ir pakuotės gaminiai (jei pakuotė buvo identifikuota) yra įtraukti į draudžiamų ar ribojamų produktų sąrašus Lietuvos Respublikoje.

143. Prašau patikrinti per Europos Sąjungos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (**RASFF**) bei *Safety Gate* (RAPEX) sistemą, ar paimtas gaminytis nebuvo legaliai notifikuotas kitoje ES valstybėje narėje.
144. Prašau įvertinti, ar šio ikiteisminio tyrimo tęsimas ir galimas baudžiamasis persekiojimas už disponavimą produktu, kuris kitose ES šalyse pripažįstamas teisėta preke, nesukuria neproporcingo laisvo prekių judėjimo ribojimo, pažeidžiančio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnį.